



第 7 章

精明消费

Smart Consuming



学习目标

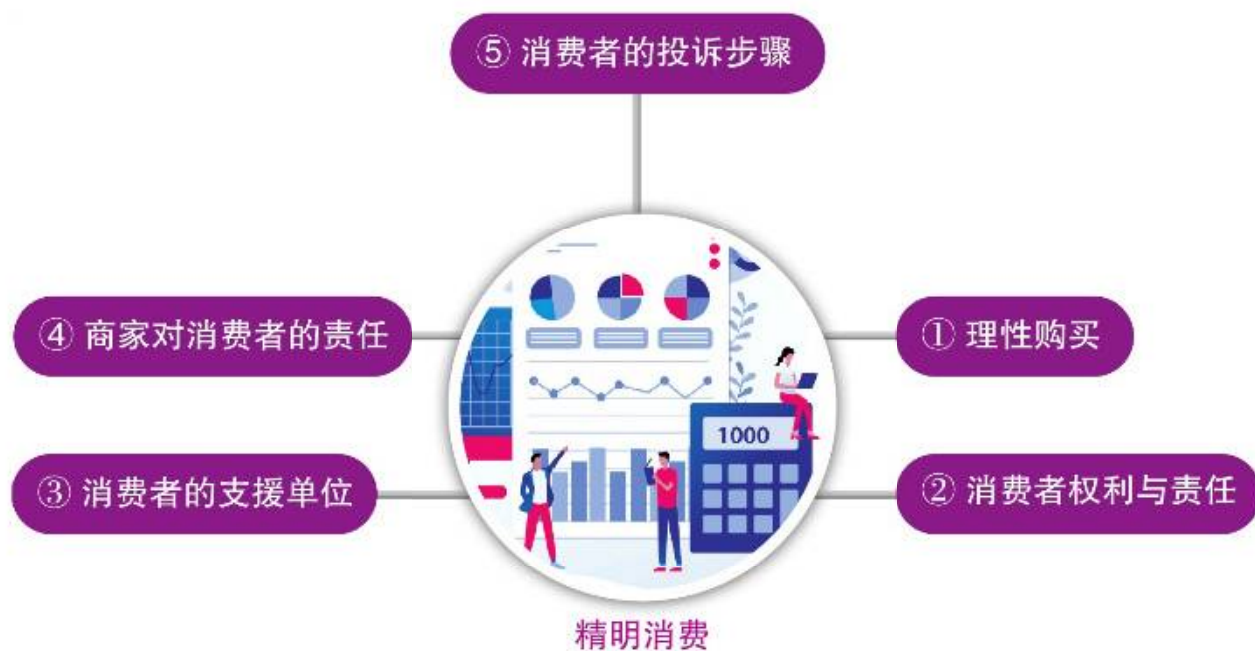


学习本章，你能：

- 概述精明消费。
- 评价消费者的权利。
- 分析消费者对自己与社会的责任。
- 举例说明消费人协会的功能。
- 识别支援消费者的政府部门与机构。
- 概述商家对消费者的责任。
- 应用消费者投诉的步骤。



思维导图



商业金句

“该花的钱，再多也得花；不该花的钱，再少也不能花。要让每一分钱发挥出最大的经济效益。”

——美国比尔·盖茨（Bill Gates）



做个精明消费者

1. 广薇在电子商务平台的网上商店购买了一件精致的装饰品。当她打开收到的邮包，发现其中一个角的尾部断了。她向供应商投诉，供应商要求广薇证明不是她把角弄断的。请与同学讨论，广薇该怎么办？
2. 同学分组，谈谈个人对品牌、品味、品质的看法？
这三者与精明消费有关系吗？为什么？



7.1 精明消费的概念 (Concept of Smart Consumption)

我们每一个人都是消费者，从购买日常用品，享用三餐，使用水电、手机，上网、开车、观看电视等等，都在消费中度过每一天。

精明消费是指消费者在个人的财务能力范围内，理性购买物有所值的商品与服务，并且物尽其用。

消费者可以试问自己以下问题，以了解自己是否是一位精明的消费者。



图1 人人都是消费者

1. 我是否负担得起？
2. 我是否真的需要它？
3. 在想要购物的冷却期后（例如：10 天），我还是需要它吗？是否还有更廉宜的替代品？
4. 不买会有不利的后果吗？

精明消费的小贴士：

1. 准备购买清单，避免无谓开销。
2. 做好采购规划，避免多跑几趟。
3. 避免冲动购买，或最后一分钟抢购。
4. 购买前，必须货比三家。
5. 准备一本价格记录簿，记录常用商品与服务的价格。



图2 冲动购物



图3 有计划的购物



学习活动

1993 年直销法令提供消费者 10 天冷却期的保障。一般上，一个人经过 10 天的考虑后，会降低购物冲动和欲望。

假设 10 天后你还是决定购买某物品，试与同学分享你选择购买的原因。

7.2 消费者权益

(Consumer Rights)

作为消费者，享有什么消费者权益呢？根据联合国保护消费者指南（United Nations Guidelines for Consumer Protection），消费者权益共有八项。这也是我国消费者所拥有的基本权利。

1. 满足基本需要的权利 (*the right to satisfaction of basic needs*)

消费者有权获得基本必要的商品和服务。例如：食物、衣服、住所、公共交通、教育、水、能源、药品和卫生设施。

2. 享有安全的权利 (*the right to safety*)

消费者有权索取商品使用说明或服务指南，保护自身的健康和安全免遭危害。例如：注明食品的成份，因为有些过敏体质的人不适合食用含有腰果成份的食品。

3. 被告知的权利 (*the right to be informed*)

消费者有权被告知正确资讯或事实，以便做出正确的选择，并且减少被广告和标签（label）误导。

4. 选择的权利 (*the right to choose*)

消费者享有自由购买，选择价廉物美及质量保证的商品和服务。

5. 表达意见的权利 (*the right to be heard*)

消费者对价格、品质、服务态度有所不满，有权表达意见。这些意见在制造商研发产品及政府制定消费者政策时，应得到考虑。



图4 消费者有权知道产品成分



图5 食品质量差，顾客有权投诉

6. 要求赔偿的权利 (*the right to redress*)

消费者发现所购买的产品已经损坏、变质，或者事后发现被欺骗，有权要求更换或赔偿（部分或全部退款）。例如：消费者因误导性的服务说明而购买某项服务，事后发现货不对办，有权获得公正的裁决。



图6 无良商人——斤两不足

7. 获得消费者教育的权利 (*the right to consumer education*)

消费者有权获取必要的消费知识和技能，以便他们能够从各种商品和服务中进行选择，并且行使消费者的权利和义务。

8. 在健康环境中生活的权利 (*the right to a healthy environment*)

消费者有权在清洁和健康，以及对后代无害的环境中生活。



学习活动

每年3月15日为世界消费者权益日（World Consumer Rights Day），以提高全球人民对消费者权益的觉醒。你会与朋友如何度过这一天？

请浏览国际消费者协会 www.consumersinternational.org，了解今年的消费者权益日所关心的议题。



7.3 消费者责任

(Consumer Responsibilities)

消费者在购买商品或服务时，若能履行对自己与社会的责任，生活将更加美好。

一、消费者对自己的责任

1. 做出理性与明智的消费决定

在消费时，消费者须做出理性与明智决定。购买产品前，先详读产品信息（如：产品标签的内容），比较不同品牌的价钱与品质；依据对产品的迫切性来决定购买的优先顺序，避免受到广告影响。获得产品后，按使用说明正确使用产品。

2. 制定个人消费预算

消费者须依据个人收入，制定消费预算，以免入不敷出及无谓的浪费。理性消费将有助于个人储蓄，保障未来。

3. 维护消费者权益

消费者必须了解自己的权利，以确保得到公平交易，并积极参与任何维护消费者权益的活动。例如：参加政府或非政府组织举办的消费课题或维护消费者权益的活动。面对不公平的对待时，消费者也必须依据法规，勇于捍卫自身的权利。

4. 勇于批判

面对侵蚀消费者权益事件，消费者须勇于提出投诉。例如：购买到低品质或不齐全的商品时，应向商家或生产者表达不满。



学习活动

大雄：嘿！开始倒数双 11 购物狂欢节，等着 00:01 秒冲。

小莉：你什么时候加入“大扫货”狂欢队。

大雄：大减价啊！比平常便宜很多。不买太对不起自己了！

小莉：便宜的东西，如果没有需要，再便宜，也不值得买。

大雄：先买了，再想吧！

综合精明消费的概念及消费者对
自己的责任，同学们对于大雄与小莉
的对话，有什么话想说？



二、消费者对社会的责任

1. 凝聚力量

个人力量有限，消费者须团结一致，凝聚力量，一同捍卫消费者权益。加入消费者组织，有利于解决消费者所面对的问题。

2. 对他人的责任

顾及到其他消费者的利益，在消费当儿，不能为他人造成问题。此外，消费者也须遵守法律与履行买卖合同，例如：维护他人的知识产权，不购买盗版品；准时付款，不损害卖方的权益。

3. 爱护环境

消费者在消费时，不能造成环境问题。例如：抵制象牙品、杯葛过度包装的产品、减少使用保丽龙与塑料袋、节省用电、不污染水源，为这一代及下一代保留美好的大自然。



图7 保护水源与大自然

7.4 消费者的支援单位

(Consumer Support Units)

一般上，消费者较难单凭一己之力向商家采取行动。因此，政府有责任立法保护消费者。面对消费问题，消费者可以向消费人协会，以及相关的政府部门与机构，寻求援助或做出投诉，以保护自己。

一、消费人协会 *(Consumer Association)*

消费人协会属于非政府组织 (non-government organisation / NGO)。它是由一群捍卫消费者权益意识较高的人士所组成，成员包括专业人员、教师、律师等。例如：大马消费人协会联合会 (Federation of Malaysian Consumers Associations / FOMCA)、槟城消费人协会 (Consumers' Association of Penang)。



图8 大马消费人协会联合会

消费人协会所扮演的角色如下：

1. 提高消费意识

传授消费者知识与技能，改变消费者思维，使消费者有能力做出理性与明智的消费决定。例如：教导如何解读产品标签的内容、提供消费指南等服务，以教育消费者。

2. 调查与研究

对商品与服务进行调查、研究与实验，以确保其安全性，不会危害健康与环境；也评估其价格的合理性，并把调查结果发表出来，以引起消费者的注意。

3. 调查消费者投诉

接受消费者的投诉（如：仿冒品、劣质品、重量不足、过期等），然后展开调查工作。必要时，把有关的投诉传达给相关的政府部门。

4. 提供咨询与援助

为消费者提供消费咨询服务，及法律援助。例如：消费者投诉商品或服务，为他们提供法律咨询。

5. 监督政府

监督政府执行有关保护消费者的法令（参阅附录一）。必要时，建议新的立法。



学习活动

槟城消费人协会（Consumers' Association of Penang）成立于1969年，从其网站 <https://consumer.org.my/> 选一篇文章或一个视频，与朋友分享你阅读或观看后的感想。



二、政府部门与机构 (Government Departments and Institutions)

政府扮演保护消费者的重要角色，通过立法，执行法令及推行保护消费者的措施，来避免消费者遭受欺压。

政府部门与机构扮演保护消费者的角色如下：

（一）制定法令

政府制定法令来保护消费者，以避免消费者受到商家不公平的对待（参阅附录一）。其中最为重要的是1999年消费者保护法令（Consumer Protection Act 1999），其目的是用来保护消费者免受误导、欺骗，以及成立国家消费者咨询理事会（National Consumer Advisory Council）与消费人仲裁庭（Tribunal for Consumer Claims）。

（二）执行法令

1. 国内贸易及生活费部 (*Ministry of Domestic Trade and Cost of Living*) www.kpdnhep.gov.my

国内贸易及生活费部通过执法来保护消费者。该部的执法组展开突击检查行动，以维护公平有序的市场环境。例如：检举商品未标价或谋取暴利的商家、取缔盗版商品、反囤积，以稳定物价。该部门设立以下两个监督单位：



图9 国内贸易及生活费部标志

（1）消费人投诉管理中心 (*Consumer Complaint Management Centre*)

消费者可以通过电话、电邮、书信或直接到该中心投诉。

（2）消费人仲裁庭 (*Tribunal for Consumer Claims*)

消费者可以投诉索赔不超过五万令吉及不超过三年的个案。仲裁庭的成立可避免案件被带上法庭，这可减轻消费者支付诉讼费的负担，以及加速案件的审理。



延伸学习

国家消费人投诉中心（National Consumers Complaints Centre）是一个独立的机构，它协助消费者解决购物时所面对的问题与投诉。

www.nccc.org.my

2. 卫生部 (Ministry of Health) www.moh.gov.my

卫生部负责监督营运场所的环境卫生，例如：派卫生官员检查小贩中心、餐馆与食品生产场所，确保商家售卖或制造的食品符合卫生标准。

卫生部也负责监督国内的药物，以确保其安全性。该部劝告人民滥用药物可能带来的危险，确保人民正确使用药物。

3. 农业及粮食安全部 (Ministry of Agriculture and Food Security)

www.maf.gov.my

确保市场销售安全与符合卫生水平的蔬菜和肉类。例如：管制农人使用的杀虫剂种类与含量，及禁止家禽业者使用长肉剂。

4. 环境局 (Department of Environment) www.doe.gov.my

环境局负责监督国内的环境素质。该局通过避免、减少和控制污染来提升环境素质，确保国内生态环境的可持续发展。例如：保护水源，以及鼓励全民节约用水；利用绿色环保科技工艺来预防与解决环境污染（如水源、空气、噪音）问题。

5. 马来西亚规格及工业研究院公司 (Standards and Industrial Research Institute of Malaysia Berhad / SIRIM Berhad) www.sirim.my

为了确保产品的品质与安全，SIRIM 负责鉴定在国内使用的产品是否符合规格，无论该产品是本地生产或者是进口的。

产品经过该机构核准，符合规格就取得认证，标志为“MS”“马来西亚规格”（Malaysia Standards）。若厂商没有遵守产品认证的要求，其证书就会被吊销。进口产品也可以在国外通过由大马认可的单位，取得规格认证。



图10 SIRIM公司标志



13A SIRIM approval UK plug top
(Malaysia standard plug top)

图11 经SIRIM认证的MS标志

（三）协调保护消费者相关事宜

依据 1999 年消费者保护法令，政府成立了国家消费者咨询理事会，以协调与研究一切关于保护消费者的课题。例如：稳定价格、控制价格、控制供应、商家的生意手法等。

国家消费者咨询理事会由贸消部官员、消费人协会、厂商、供应商、非政府组织代表与学术人员所组成。该理事会的任务是针对以下课题向贸消部部长提供意见：

- （1）与消费者相关的议题；
- （2）提高消费意识；
- （3）加强对消费者的保护；
- （4）能更有效执行 1999 年消费者保护法令的建议。

7.5 商家对消费者的责任

(Business Responsibilities Towards Consumers)

1. 提供售价合理的商品与服务

商家须以合理的价格销售商品与服务，以免对消费者造成负担。商家务必遵守政府制定的条例，为商品与服务标价、统制品价格不能超过顶价、不能抬高价格以牟取暴利等等。例如：国内贸易与消费人事务部会在马来人开斋节前公布统制品的种类（如：鸡肉、红辣椒的价格）以及实施的期间。



图12 商品价格与品质要合理

2. 使用精准的度量衡

商家必须使用合格的秤重器与测量器，包括长度、容量或重量销售商品。为此，商家使用的度量衡器具也须由执法当局认证，以确保准确无误。

3. 重视商品与服务的品质

商家须确保商品与服务的品质合格，不用劣等原料、不销售过期商品等。这将使消费者对商品与服务更具有信心，为商家带来长远的利益。

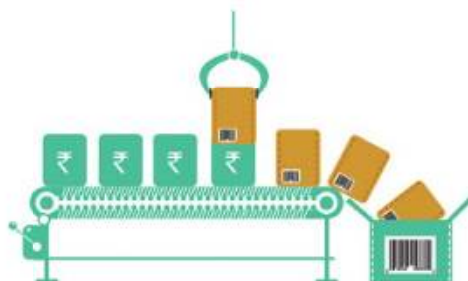


图13 取出质不合格的商品

4. 提供安全的商品与服务

商家提供的商品与服务须符合安全规格，不危害生命或身体健康。商家必须销毁过期的商品，不可销售给消费者。

5. 提供完整与准确的商品与服务信息

商家须确保所提供的商品与服务信息是完整与准确的。此外，包装必须含有官方规定的信息，包括成分、使用方法、储藏方式、定价、有效日期等。

6. 不污染与破坏环境

商家在生产商品或提供服务的过程中，必须保持环境整洁，并且合法处理废料。商家应朝向保护地球环境与人类社会的永续经营目标而努力。

7.6 消费者投诉的步骤

(Steps in Making Consumer Complaints)

政府通过实施保护消费者权益，宣导消费意识及执行保护消费者的各项法令，将可杜绝商家制造假冒与伪劣商品，生产质量差的服务。从而使商业经营环境是诚信与遵守法治的，消费者也能够购买到称心如意的商品和服务。

如果消费者购买到假冒、伪劣或不合格的商品，或是质量差的服务，甚至被商家欺骗，消费者可以进行投诉。

消费者投诉的步骤如下：

1. 先确定问题的症结，例如：是否是商家存心欺骗或压迫、货不对办等。

2. 消费者针对确认的特定问题，评估可使用的权利与可采取的行动。
3. 消费者收集证据（如订单、买卖合约、收据），以佐证投诉。
4. 透过信件、电邮、电话，通知商家有关商品或服务的问题。
5. 商家采取行动，例如：更换新商品、修理商品、退款或赔偿等。
6. 如果商家没有回应投诉，消费者可寻求消费人协会或政府部门与机构的协助，及考虑采取法律行动。

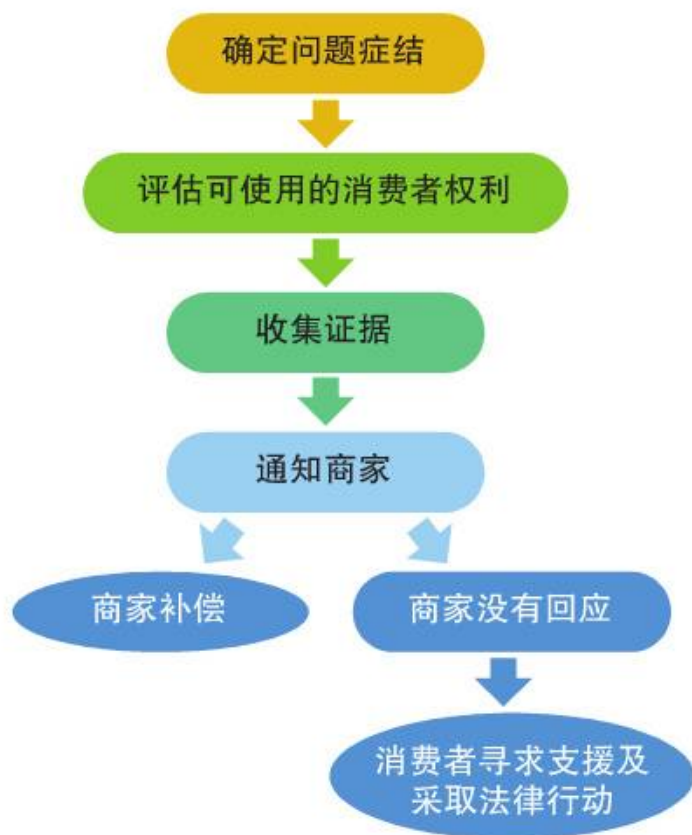


图14 消费者投诉的步骤

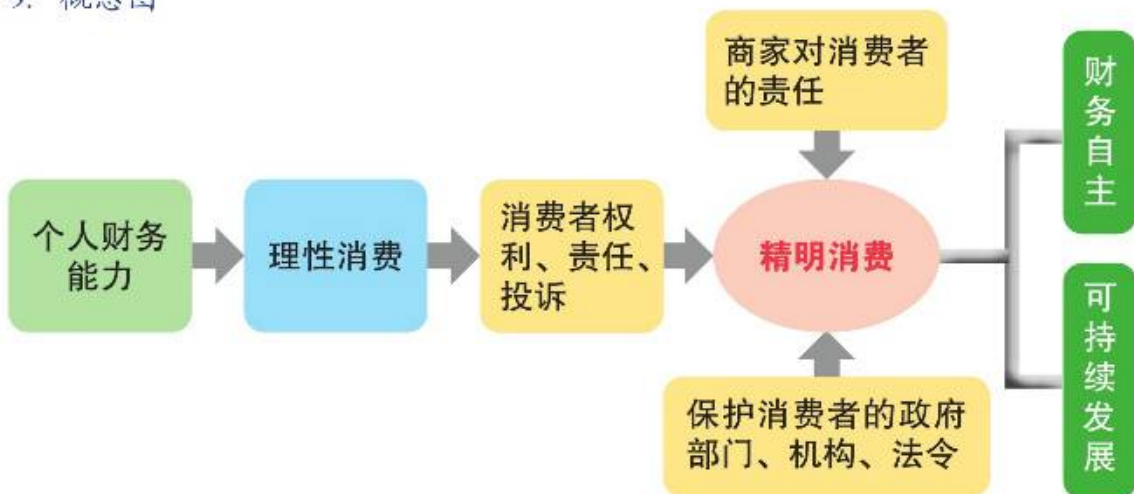


学习活动

1. 你曾经向商家投诉过吗？
你以什么态度向商家投诉？结果如何？
2. 了解投诉途径：eAduan System 及 1-800-88-6800（免费电话）



1. 精明消费是指消费者在个人的财务能力范围内，理性购买物有所值的商品与服务，并且物尽其用。
2. 消费者权利：满足基本需要的权利、享有安全的权利、被告知的权利、选择的权利、表达意见的权利、要求赔偿的权利、获得消费者教育的权利、在健康环境中生活的权利。
3. 消费者对自己的责任：做出理性与明智的消费决定、制定个人消费预算、维护消费者权利、勇于批判。
4. 消费者对社会的责任：凝聚力量、对他人的责任、爱护环境。
5. 消费人协会属于非政府组织。它是由一群捍卫消费者权利意识较高的人士所组成，成员包括专业人员、教师、律师等。
6. 消费人协会所扮演的角色：提高消费意识、调查与研究、调查消费者投诉、提供咨询与援助、监督政府。
7. 商家对消费者的责任：提供售价合理的商品与服务、使用精准的度量衡、重视商品与服务的品质、提供安全的商品与服务、提供完整与准确的商品与服务信息、不污染与破坏环境。
8. 消费者投诉的步骤：先确定问题的症结，评估可使用的消费者权利，收集证据，通知商家，商家可能做出补偿或者不回应，消费者评估是否要采取法律行动。
9. 概念图





专题研习

任务：社会议题与服务活动

目标：

1. 通过社会参与的任务，融入联合国可持续发展目标的目标1、2、3（右图）：



联合国可持续发展目标（目标1、2、3）

- 提升对于贫穷与饥饿问题的敏感度，了解贫穷与饥饿的原因和真实情况；
 - 了解贫穷、饥饿和营养不良对弱势群体的身心健康的影响；
 - 认识政府与私人组织对贫穷、饥饿及社会福利的应对措施；
 - 探讨减少贫穷与饥饿的方法，疾病预防及促进健康的策略；
 - 培养可持续的生活方式，减少浪费，反思个人在实践“无贫穷、零饥饿、良好健康与福祉”中的作用。
2. 展现商业学学科素养之认知（如永续性与利润概念、非营利组织及社会企业、个人理财），技能（如倾听、沟通、时间管理、团队合作、解决问题、探究、创新），以及情意（积极主动、乐于助人）。
 3. 展现独中核心素养的共通能力：品德素质与人文关怀、善用知识与运用科技。

方式：

1. 每组 4~5 人，任选一家政府或私人的非营利组织或者社会企业参访，例如：孤儿院、青少年感化院、老人院、食物银行、戒毒所、急难家庭救助、家庭关怀辅导中心、弱势儿童陪读中心等等。

2. 运用第 1 章的专题研习三阶段（规划阶段、探究阶段、汇报阶段）及工具与方法。

① 规划阶段

- 选择的组织必须符合上述可持续发展目标的任何一个或多个目标。
- 以黄金圈的方式（为何存在或成立？如何运作？提供什么服务项目？）初步收集欲参访组织或单位的资料。
- 提呈“社会服务计划书”给老师过目，内容包括：主题、参访日期、参访项目、工作进度与任务分配表（参考第1章的附录二、三）、一个驱动性问题、财务预算等等。

② 探究阶段

- 实地参访时，根据探究的驱动性问题行进访谈及收集资料。
- 探讨小组如何实践所拟写的“社会服务计划书”，展现社会关怀的行动（如：提供服务、捐零用钱、向商家筹募物资）。
- 完善“社会服务计划书”及拟写书面报告（参考第1章的附录四）。

③ 汇报阶段

- 各组呈现口头简报（参考第1章的附录四），相互交流。
- 呈交“社会服务计划书”及书面报告给老师。

3. 老师总结与讲评。



你所获得的赔偿 是什么？

在提出投诉之前，先想我希望获得什么。问问自己是否只是要获得退款、替换、修理或赔偿。

你应理智地考虑一项献议。假如对方提出合理的献议，那你应认真考虑接受它（就算它未完全符合你的要求）。倘若认为本身在事件上也存着小过失或涉及的数额不太大，那么要争取更好的赔偿或许就得花费更多的时间、精力和一些费用。

在有问题产品方面，卖方可能答应给予退款、替换，或允许你在公司购买具同等价值的其他产品。也可能建议免费替你修理货品。

退款

假如货品是在使用一段时间后才产生问题，要获得退款或许会比较困难。

倘若是在货品运交时发现有问题，你不能立即取消购买，但应通知有关商家及给予一段合理的替换时间。

如果货品有制造商的保证，那你应在向商家取消订购之前给予一段合理的时间，让制造商有机会解决问题。



替换

这种作法通常都可被接受，除非你已不再需要有关货品，或者是已经对它完全失去信心（例如：厂商已经两次替换，但问题还是出现）。假如是这种情况，你有权要求退款或赔偿。



修理

产品使用一段时间后出现的小毛病，获得免费修理是可被接受的。但是，若才买了一周的电视机出现严重问题，而商家提出修理的建议，你应该坚持更换另一台电视机，而非进行修理。

但如果是触犯货物销售法令的有关条文，你就不必接受一项修理献以，而可以坚持要求退款或赔偿。

同样地，如果你接受修理的献议，修理工作应在一段合理时间内完成。假如对方无法修理货品或拖延极久，那你可以坚持要求退款。



赔偿

在 1957 年货物销售法令（1989 年修订）下，购物者有权对有问题的产品，所造成的任何损坏要求赔偿。例如：你刚买的洗衣机出现问题，造成你的衣服被损坏，你可要求商家赔偿洗衣机及损坏的衣服。

任何赔偿要求都需要证据（如：照片、医药报告）来证明破坏是由产品直接引起的。

资源来源：《投诉有门》。槟城消费人协会出版。第154-156页。

对我的启发



附录一：保护消费者的各项法令

政府制定法令来保护消费者，以避免消费者受到商家不公平的对待。简述如下：

(1) 1951 年放贷法令 (Money Lenders Act 1951)

管制放贷生意以保障贷款人的权益。

(2) 1971 医药法令 (Medical Act 1971)

管制医生的执业操守。

(3) 1972 年重量与测量法令 (Weights and Measures Act 1972)

强制商家使用合格的称重器与测量器。

(4) 1961 年供应管制法令 (1973 年修订) (Control of Supplies Act 1961) (revised 1973)

确保统制品如白米、白糖等，不管是平时或是佳节都供应充足，严惩囤积。

(5) 1974 年农药法令 (Pesticides Act 1974)

禁止售卖或使用会危害人类、野生动植物和环境的农药。

(6) 1974 年环境质量法令 (Environmental Quality Act 1974)

改善环境的质量与保护环境。

(7) 1980 年标签法令 (Label Act 1980)

强制厂商提供完整的商品信息，包括了生产者的名字与地址、品牌、价格、有效日期、原料成份、使用法、警告。

(8) 1972 年贸易说明法令 (1982 年修订) (Trade Description Act 1972) (revised 1982)

禁止商家宣传具有错误或误导性的商品与服务信息，来保护消费者的利益。

- (9) 1956 年药品（广告及销售）法令（1983 年修订）
【Medicines（Advertisement & Sale）Act 1956】（revised 1983）
限制药物产品的包装及广告中提及某些功效如：治疗癌症、治疗糖尿病等。
- (10) 1983 年食物法令（Food Act 1983）
禁止在市场出售有毒物质或危害健康的食物，以确保食物的安全性。
- (11) 1957 年货物销售法令（1989 年修订）（Sale of Goods Act 1957）
（revised 1989）
保障在一项货物销售中，买方与卖方的利益。
- (12) 1989 年银行与金融机构法令（Banking and Financial Institutions Act 1989）
管制银行与金融机构。
- (13) 1990 年电流法令（Electricity Supply Act 1990）
确保家庭电器及电线装备的使用安全。
- (14) 1997 年数码签名法令（Digital Signature Act 1997）
承认数码签名以提高线上交易的安全性。
- (15) 1998 年通讯与多媒体法令（Communications and Multimedia Act 1998）
在保护消费者方面，包括处理通讯传播消费争议与投诉、业者自律规范。此外，也管制影响社会和谐的传播内容等。
- (16) 1999 年消费者保护法令（Consumer Protection Act 1999）
保护消费者免受误导和欺骗，成立国家消费者咨询理事会与消费人仲裁庭。
- (17) 2006 年电子商务法令（Electronic Commerce Act 2006）
承认电子讯息在电子交易的法律定位。

(18) 2009 年个人资料保护法令 (Personal Data Protection Act 2009)

管制在商业交易中如何处理个人资料以保障个人权益。

(19) 2010 年竞争法令 (Competition Act 2010)

禁止公司集团、商家、商业经营者操纵价格，垄断市场，以免侵犯到消费者的利益。

(20) 2011 年价格管制与反暴利法令 (Price Control and Anti-Profiteering Act 2011)

管制统制品价格的顶限，也检举抬高价格以谋取暴利的商家。例如：取缔趁着烟霾事件抬高面罩价格，以及不按政府规定的价格销售统制品的商家。